Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Autos nº 8002377-85.2021.8.12.0800
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor: Lázara Vitória Campos da Silva
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos em sentença.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer* interposta por **Lázara Vitória Campos da Silva** em face de **Estado de Mato Grosso do Sul** e **Município de Cassilândia,** todos qualificados na inicial, alegando, em síntese, que foi diagnosticada com reumatologia (CID M32.1), apresentando nefrite lupica, em uso de altas doses de corticoide, conforme laudo médico anexo emitido pela médica Dra. Walkiria J. Moreira, necessitando fazer uso contínuo e diário dos medicamentos de alto custo Belimumabe (Benlysta 400 mg) e Cellcept 500 mg (Micofenolatato de Mofetil). Além destes, informa que necessita fazer uso de contínuo de outros medicamentos, como Puran T4 75 mg, Pantoprazol 40 mg, Prednisolona 20 mg, Font D7, Dprev, Hidroxicloroquina, Prazy 40 mg e Vitdera. Tendo em vista ser beneficiária de benefício assistencial, no valor de R$ 1.100,00, não possui condição financeira para adquirir os remédios de alto custo (Belimumabe e Cellcept 500 mg). A requerente procurou a Secretaria Municipal de Saúde para obter os fármacos, mas foi informada de que o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul não fornecem tais medicamentos. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que os requeridos forneçam, de forma solidária, referidos medicamentos. No mérito, pugnou pela manutenção até quando necessário e recomendado o tratamento na forma como prescrito na receita e laudo médico. Juntou documentos às f. 17-36 e 43-49.

Às f. 50-54, foi deferida a tutela de urgência, determinando aos requeridos o fornecimento dos fármacos solicitados à parte autora, na quantidade e na forma prescrita pela médica assistente da autora, enquanto perdurar o tratamento.

Às f. 63, o Estado de Mato Grosso do Sul informou que fez um acordo administrativo com o Município de Cassilândia para o cumprimento da tutela de urgência, a fim de que não ocorra desperdício de dinheiro público com a aquisição em duplicidade, restando consignado que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

o Estado de Mato Grosso do Sul seria responsável pelo fornecimento do medicamento Belimumabe 200 mg caneta aplicadora e o Município de Cassilândia responsável pelo fornecimento do Micofenolato de Mofetila 500 mg comprimido (f. 64).

Em contestação (f. 106-121), o Município de Cassilândia sustentou, preliminarmente, a ausência de responsabilidade do ente municipal, pela necessidade de redirecionamento da tutela provisória ao Estado de Mato Grosso do Sul. No mérito, alegou que a medicação Belimumabe não se encontra padronizada na RENAME 2020, e o outro medicamento (micofenolato de mofetila), em que pese a padronização, é fornecido apenas para pacientes transplantados de coração, rins e fígado. Em complemento, informa que não há evidências científicas a justificarem o gasto público com o medicamento Belimumabe, partindo-se do fato de os estudos sobre o mesmo ainda ser limitado. Aduz a inexistência de laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade dos medicamentos no tratamento da autora, ou seja, não se comprovou a necessidade pleiteada em detrimento das que são fornecidas pelo SUS, de forma gratuita. Requer o reconhecimento da ausência de atribuição do Município em fornecer o presente tratamento pela via privada, posto ser tratamento de alto custo, bem como por ser atribuição do Ministério da Saúde a padronização de medicamentos na lista RENAME, nos termos do Tema 793 do STF e da Lei 8.080/90. Pugna, ainda, pelo redirecionamento da tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso do Sul e, no mérito, pela improcedência total dos pedidos formulados.

O Estado contestou o feito (f. 122-142), alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o deslocamento da competência para a Justiça Federal. No mérito, sustentou que não há prova nos autos da insuficiência dos medicamentos fornecidos pelo SUS, tampouco fundamentação adequada que indique, de maneira circunstanciada, quais foram os tratamento já efetuados, qual foi a evolução do quadro clínico da paciente e, especialmente, porque os medicamentos disponibilizados pelo SUS serias ineficazes no tratamento da moléstia. Menciona a recomendação da CONITEC para não incorporação do medicamento Belimumabe (Recomendação n. 344 de junho de 2018). Requereu a improcedência da inicial e, subsidiariamente, no caso de procedência, seja estipulada a obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

dos medicamentos e que seja autorizado o fornecimento com base no princípio ativo.

Saneado o feito (f. 156-158), as preliminares alegadas por ambos os requeridos foram afastadas. Foi deferido o pedido de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico da Área da Saúde - NAT.

Parecer do NAT às f. 169-181.

O Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou às f. 182-184, pela reiteração dos termos da contestação e pela improcedência dos pedidos formulados.

Às f. 186-194 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

É o necessário relatório.
DECIDO.

Prefacialmente, consigno que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, porquanto o acervo probatório permite a formação segura do juízo de mérito, dispensando-se novas provas, inclusive não requeridas.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de promover os atos indispensáveis à efetivação do direito à saúde, entre eles o fornecimento do tratamento necessário aos que deles necessitam, mas que não possuem condições financeiras para adquiri-los sem prejuízo do próprio sustento.

Consta dos autos que a requerente, com 18 anos é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico com Nefrite Lúpica (CID10: M32.1 – consoante descreve o NAT à f. 169), sendo-lhe indicado pela profissional médica tratamento com o fármaco Belimumabe e Micofenolato de Mofetila. Buscou todos os órgãos públicos de saúde para a concessão gratuita, porém, sem êxito, e não possui condições de arcar com os custos.

I- <u>Fornecimento do Medicamento Belimumabe</u>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que "*a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*" (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Destarte, os documentos trazidos demonstram que os requisitos foram atendidos, pois restou comprovado que a parte autora não possui condições financeiras para adquirir o medicamento, haja vista ser beneficiária de benefício assistencial na importância de R$ 1.100,00, bem como pelo fato de o fármaco estar devidamente registrado na ANVISA.

Acresça-se que ele se revela necessário para o tratamento da doença, conforme laudo médico (f. 21-27) elaborado pela profissional que lhe atende, informando a respeito da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS: "*JÁ FEZ USO DE AZATIOPRINA, MAS DEVIDO ACOMETIMENTO RENAL FOI TROCADO PELO MICOFENOLATO. DEVIDO ALTA ATIVIDADE DA DOENÇA (SLEDAI> 10), CORTICODEPENDENTE, ANTI DNA POSITIVO E COMPLEMENTO BAIXO, SEDIMENTO URINÁRIO ATIVO; TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR = 46,5 E SPOT URINÁRIO >1,0 PRESCREVO BELIMUMABE 200 MG (BENLYSTA) 02 AMPOLAS 1X POR SEMANA NO PRIMEIRO MÊS E APÓS 01 AMP POR SEMANA USO CONTÍNUO.*". Assim, resta demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Quanto à alegação do recorrido de que o medicamento não é recomendado pela CONITEC para a patologia da parte autora, no parecer do NAT, item III (f. 176), foi consignado que: "*O **Benlysta** (nome comercial) **Belimumabe** (princípio ativo) é indicado como terapia adjuvante em pacientes adultos com lúpus eritematoso sistêmico (LES) ativo, que apresentam alto grau de atividade da doença (ex: anti-DNA*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

positivo e baixo complemento) e que estejam em uso de tratamento padrão para LES, incluindo corticosteroides, antimaláricos, AINEs ou outros imunossupressores.". Nesse contexto, anote-se que é de rigor observar que a médica que assiste a paciente é o profissional a quem incumbe a responsabilidade de prescrever o tratamento adequado à pessoa, sendo que não cabe ao ente público, baseado numa tese de defesa, definir qual medicamento é ou não necessário para a crise de saúde que embasa o pedido formulado.

No sentido da concessão do fármaco pleiteado quando preenchidos os requisitos, já decidiu a Corte Estadual:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ENSEJADORES DA MEDIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO 1. O art. 300 do atual CPC, estabelece dois requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar ou satisfativa, a saber: a) a plausibilidade do direito – fumus boni iuris – e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. **2. Demonstrado que a agravante é portadora de Lúpus Eritrematoso Sistêmico (CID10 M32) e Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (CID 10 D68) e por essa razão necessita do medicamento Belimumabe, que não possui condições financeiras de custeálo, deve o Poder Público fornecê-lo, conforme preceitua a Magna Carta. 3. A determinação pelo Judiciário de fornecimento de medicamento não incluídos na lista do SUS depende de registro na ANVISA e da comprovação de que não haja, dentre as opções disponibilizadas na rede pública, tratamento eficaz para a enfermidade.** 4. Assim, a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada, é medida que se impõe. 5. Recurso provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410803-86.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 12/11/2019, p: 17/11/2019) **(g.n.)**

No mesmo sentido, especificamente em relação à medicação aqui postulada - BELIMUMABE, temos os seguintes julgados:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SAÚDE. Responsabilidade solidária dos entes federados. **Fornecimento de medicamento Belimumabe (Benlysta) 120 mg. Adolescente diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (CID M32.1). Direito público subjetivo. Princípio da proteção integral. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº. 1.657.156/RJ),Tema 106 do STJ.** Hipossuficiência financeira que deve ser analisada em conjunto com os demais elementos. Medicamento de custo elevado, comprometendo a subsistência familiar. Fármaco devidamente registrado na ANVISA. Relatório fundamentado comprovando a doença e necessidade do medicamento. Ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Requisitos exigidos no julgado paradigma. Aplicação da Súmula nº. 65 desta Corte. Desvinculação de marca específica. Ausência de contraindicação médica expressa. Honorários advocatícios. Conformidade com os parâmetros legais.Elevação na fase recursal. Precedentes. RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO ESTADO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000139-42.2020.8.26.0548; Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - Vara da Infância e da Juventude, Protetiva e Cível da Comarca de Campinas; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) **(g.n.)**

Apelação - Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – **Fornecimento de medicamentos – Belimumabe 120mg e Belimumabe 400mg - Autora portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico (CIDM32.1) – Cabimento – Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal,arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90** – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça- Sentença de procedência mantida – Recurso improvido" (TJSP; Apelação Cível 1001896-60.2019.8.26.0660; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento:21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021) **(g.n.)**

APELAÇÃO MEDICAMENTO. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO". Inaplicabilidade do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Comprovadaa necessidade e imprescindibilidade, o fornecimento dos medicamentos é medida que se impõe.** Sentença mantida. RECURSOS DA RÉ E REEXAME OFICIAL NÃO PROVIDOS"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

(TJSP; Apelação Cível 1002979-56.2017.8.26.0022; Relator(a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).

Assim, por meio de relatório médico encartado à f. 21-27, bem como demais documentos juntados aos autos, comprovou a autora que necessita fazer uso do medicamento BENLYSTA - BELIMUMABE 400MG, conforme prescrição. Também comprovou que a aquisição é impossível, posto que o custo do referido medicamento é proibitivo para sua capacidade econômica, considerando o custo do produto, cerca de R$ 3.434,17, e o rendimento mensal percebido (R$ 1.100,00).

Por conseguinte, devidamente preenchidos os requisitos da Tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, necessidade, impossibilidade de aquisição pelo elevado custo mensal e registro na ANVISA, e tendo o Município de Cassilândia e o Estado de Mato Grosso do Sul a obrigação de prover as condições para a saúde de todos, nos termos do artigo 196 e seguintes, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde, Lei n.º 8.080/90, obrigatório o acolhimento do pedido inicial, enquanto perdurar a enfermidade, com o fornecimento da medicação Benlysta 400mg, de acordo com as prescrições da médica que está a acompanhar a requerente.

II- <u>Fornecimento do Medicamento Micofenolato de Mofetil</u>

Consta do relatório médico que a autora já realizou tratamentos com outros medicamentos (f. 21), consoante descrito acima, sem que a autora tenha apresentado melhoras.

No que tange ao referido fármaco, este já está incorporado pelo SUS, considerando que está padronizado no RENAME 2022, contudo, é indicado apenas para pacientes que realizaram transplante de rim, fígado ou coração, bem como o registro na ANVISA tem indicação para imunossupressão em transplantes, ou seja, o seu uso no tratamento da nefrite lúpica é considerado *off label*.

Entretanto, segundo parecer favorável do NAT quanto à concessão do referido medicamento (f. 169-181), "*A CONITEC analisou no Relatório de recomendação – Micofenolato de mofetila e micofenolato*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

de sódio para nefrite lúpica (CONITEC, setembro/2017)", ou seja, referido medicamento foi recomendado para ser incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Outrossim, atendidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e diante do parecer favorável do NAT para concessão do referido medicamento à autora (f. 181), a procedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE**, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, o pedido para determinar que o **Estado de Mato Grosso do Sul** e o **Município de Cassilândia** forneçam à parte autora o fármaco **Belimumabe (Benlysta 400 mg)** e o fármaco **Micofenolato de Mofetil (Cellcept 500 mg)**, obedecendo à quantidade e forma prescrita pela médica assistente da autora, enquanto perdurar o tratamento (f. 21).

Como corolário, **confirmo** a tutela de urgência concedida às f. 50-54.

Considerando o alto custo do medicamente, a exigibilidade da obrigação, todavia, fica condicionada à apresentação, a cada semestre (contado o primeiro período a partir da presente data), de indicação pormenorizada do(a) médico(a) que lhe assistir quanto a necessidade de persistir o tratamento.

Traslade-se cópia desta para os Autos de n. 0000359-50.2022.8.12.0007.

Condeno o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Cassilândia ao pagamento de honorários sucumbenciais que seguem fixados em 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC), devidos na inteireza por cada um dos requeridos (art. 87 do CPC).

Sem custas ante a isenção legal de que gozam os requeridos (art. 24, inc. I, do Regimento de Custas Judicias).

P.R.I.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Apresentada apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Se apresentada apelação adesiva junto com as contrarrazões, intime-se o apelante contrarrazoá-la, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens do Juízo.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas devidas.
Cassilândia, 12 de abril de 2022.
Alan Robson de Souza Gonçalves
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 12/04/2022 às 00:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 8002377-85.2021.8.12.0800 e código HZZYFab7.